AUGMENT VERTRAGSBEDINGUNGEN

Gültig in Deutschland ab 21.04.2026

1. ANWENDUNG DES VERTRAGS

Dieser Vertrag enthält zwei alternative Beschaffungsmodelle:

- **A-TEIL: BEDINGUNGEN FÜR DEN KAUF DES GERÄTS**
- **B-TEIL: SERVICE- / MIETVERTRAG**

Der Kunde wählt im Bestellprozess, welches Beschaffungsmodell angewendet wird.

- Kaufmodell -> **A-TEIL**
- Service- / Mietmodell -> **B-TEIL**

Soweit in diesen Bedingungen zwingende verbraucherschutzrechtliche Vorschriften des deutschen Rechts anwendbar sind, bleiben diese unberührt.

A-TEIL: BEDINGUNGEN FÜR DEN KAUF DES GERÄTS

Begriffsbestimmungen

In diesen Vertragsbedingungen bedeuten:

"Augment" Augment Mobility Ab.

"Kunde" eine natürliche oder juristische Person, die mit Augment einen Vertrag abschließt.

"Gerät" den vom Kunden gekauften E-Scooter.

"Wartungsservice" den von Augment angebotenen befristeten Wartungs- und Schadensservice gemäß diesen Bedingungen.

"Diebstahlschutz" den von Augment angebotenen optionalen Service, nach dem ein gestohlenes Gerät gemäß diesen Bedingungen ersetzt wird.

"Sofortaustauschservice" den Service, bei dem das Gerät des Kunden ohne klassischen Reparaturprozess durch ein Austauschgerät ersetzt wird.

"Zusatzprodukte" gesondert bestellte Produkte im Zusammenhang mit dem Gerät, zum Beispiel Schlösser, Helme oder vergleichbare Zubehörprodukte.

"Gewerbliche Nutzung" die regelmäßige Nutzung des Geräts zur Erzielung von Einkommen oder im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, etwa in der Essenszustellung, im Kurierdienst oder in vergleichbaren Tätigkeiten.

"Austauschgerät" ein von Augment geprüftes und gegebenenfalls generalüberholtes Ersatzgerät, das dem Kunden anstelle des ursprünglichen Geräts geliefert wird.

1. Vertragsparteien und Anwendungsbereich

Diese Vertragsbedingungen gelten für den Vertrag zwischen Augment Mobility Ab ("Augment") und dem Kunden ("Kunde") über den Kauf eines E-Scooters sowie über die vom Kunden gegebenenfalls gewählten Zusatzprodukte und Zusatzservices.

Kunde kann sowohl eine natürliche Person als auch eine juristische Person sein.

Ist der Kunde Verbraucher, gelten zusätzlich die zwingenden Bestimmungen des österreichischen Verbraucherrechts, insbesondere des Konsumentenschutzgesetzes und des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetzes, soweit diese anwendbar sind.

Verwendet der Kunde das Gerät im Rahmen einer unternehmerischen oder beruflichen Tätigkeit, finden verbraucherschutzrechtliche Bestimmungen keine Anwendung, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht.

2. Vertragsstruktur und Gesamtregelung

Dieser A-Teil umfasst insgesamt:

1. Bedingungen für den Kauf des Geräts
2. Bedingungen für Zusatzprodukte
3. Bedingungen für den Wartungsservice, sofern dieser gewählt wurde
4. Bedingungen für den Diebstahlschutz, sofern dieser gewählt wurde

Alle vorgenannten Bedingungen bilden zusammen eine einheitliche vertragliche Gesamtregelung.

2.1 Optionale Zusatzservices

Wartungsservice und Diebstahlschutz sind optionale, kostenpflichtige Zusatzservices, die der Kunde im Zusammenhang mit dem Kauf des Geräts wählen kann.

Diese Zusatzservices sind nicht automatisch im Kauf des Geräts enthalten, es sei denn, der Kunde hat sie im Bestellprozess ausdrücklich ausgewählt.

Der Kunde bezahlt für die Zusatzservices einen gesondert ausgewiesenen Preis im Rahmen der Bestellung.

Die Auswahl der Zusatzservices erfolgt gesondert im Bestellprozess und ist für den Kunden verbindlich, sobald Augment die Bestellung bestätigt hat.

3. Zustandekommen des Vertrags

Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde im Webshop von Augment eine Bestellung aufgibt und Augment diese Bestellung elektronisch bestätigt oder auf andere Weise annimmt.

Augment ist berechtigt, eine Bestellung aus sachlichem Grund nicht anzunehmen. Ein sachlicher Grund kann insbesondere vorliegen, wenn:

- das Produkt nicht verfügbar ist,

- die Zahlungsabwicklung oder Finanzierung nicht genehmigt wird,
- die Angaben des Kunden unvollständig oder offensichtlich fehlerhaft sind,
- ein begründeter Verdacht auf Missbrauch oder Betrug besteht,
- der Kunde gegen frühere wesentliche Vertragspflichten gegenüber Augment verstoßen hat.

4. Gerät und Eigentumsübergang

Das Gerät wird an den Kunden verkauft.

Das Eigentum am Gerät geht auf den Kunden über, sobald

- der Kaufpreis vollständig bezahlt wurde, oder
- eine vom Kunden gewählte Finanzierung wirksam genehmigt und der Kauf entsprechend abgewickelt wurde.

Bis zum Eigentumsübergang behält sich Augment das Eigentum am Gerät vor, soweit ein solcher Eigentumsvorbehalt gesetzlich zulässig ist.

5. Preis und Zahlung

Der Kunde kann die Bestellung abhängig vom im Webshop angebotenen Zahlungsmodell insbesondere wie folgt bezahlen:

- als Einmalzahlung,
- mittels Teilzahlung oder Finanzierung,
- mittels eines sonst im Bestellprozess angebotenen Zahlungsinstruments.

Eine Finanzierung kann sich auf folgende Vertragsbestandteile erstrecken:

- das Gerät,
- Zusatzprodukte,
- Wartungsservice,
- Diebstahlschutz.

Wartungsservice und Diebstahlschutz sind befristete Dienstleistungen oder dienstleistungsähnliche Zusatzleistungen. Soweit diese mit dem Kauf des Geräts kombiniert werden, gelten sie als mit Vertragsabschluss für die vereinbarte Laufzeit gebucht.

Sofern gesetzlich nichts anderes zwingend vorgeschrieben ist, gilt:

- Wartungsservice und Diebstahlschutz sind für die vereinbarte Laufzeit verbindlich,
- sie können nicht einseitig während der vereinbarten Laufzeit gekündigt werden,
- die Zahlungspflicht hängt nicht davon ab, ob der Kunde den Zusatzservice tatsächlich in Anspruch nimmt.

Die gewählte Zahlungsart ändert nichts an der Verbindlichkeit dieses Vertrags.

Im Fall des Zahlungsverzugs ist Augment berechtigt, gesetzliche Verzugszinsen sowie angemessene und gesetzlich zulässige Mahn- und Inkassokosten zu berechnen.

6. Zusatzprodukte

Der Kunde kann im Zusammenhang mit dem Gerät Zusatzprodukte erwerben, etwa Schlösser, Helme oder vergleichbare Zubehörprodukte.

Zusatzprodukte sind eigenständige Waren, auf die die allgemeinen Bestimmungen über den Warenkauf Anwendung finden.

Wartungsservice und Diebstahlschutz gelten nicht für Zusatzprodukte, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben wurde.

Für Zusatzprodukte gelten dieselben Liefer- und Rücktrittsgrundsätze wie für andere im Rahmen derselben Bestellung gekaufte Waren, soweit nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

7. Lieferung und Gefahrübergang

Die im Rahmen einer Bestellung erworbenen Produkte werden grundsätzlich in derselben Lieferung versendet, sofern nicht etwas anderes angegeben wird.

Die übliche Lieferzeit beträgt etwa 1 bis 5 Werktage, soweit im Webshop oder in der Bestellbestätigung nichts anderes mitgeteilt wurde.

Angaben zur Lieferzeit sind, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet, als Schätzwerte zu verstehen.

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht bei Verbrauchern erst mit Übergabe der Ware an den Kunden oder an einen von ihm bestimmten Dritten über.

Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr mit Übergabe an den Transporteur oder mit sonstigem gesetzlich vorgesehenem Zeitpunkt über.

8. Rücktrittsrecht im Fernabsatz

Ist der Kunde Verbraucher und wurde der Vertrag im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen, hat er das gesetzliche Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurückzutreten, soweit kein gesetzlicher Ausnahmefall vorliegt.

Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage:

- bei Kaufverträgen über Waren ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen hat,
- bei mehreren Teillieferungen ab Erhalt der letzten Ware oder Teilsendung,
- bei Dienstleistungen ab dem Tag des Vertragsabschlusses, soweit gesetzlich anwendbar.

Zur Ausübung des Rücktrittsrechts muss der Kunde Augment vor Ablauf der Rücktrittsfrist eindeutig über seine Entscheidung zum Rücktritt informieren.

Der Kunde kann hierfür das von Augment bereitgestellte Rücktrittsformular verwenden, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet.

Der Kunde darf das Gerät nur in dem Maß verwenden oder prüfen, wie dies zur Feststellung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise des Geräts erforderlich ist.

Verwendet der Kunde das Gerät darüber hinaus, haftet er für einen daraus entstehenden Wertverlust, soweit der Wertverlust auf einen zur Prüfung nicht notwendigen Umgang mit dem Gerät zurückzuführen ist.

Nach einem wirksamen Rücktritt hat der Kunde die Ware unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab Abgabe der Rücktrittserklärung an Augment zurückzusenden, sofern Augment nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt hat.

Augment erstattet dem Kunden nach Maßgabe des anwendbaren Rechts die vom Kunden geleisteten Zahlungen. Eine Erstattung kann verweigert werden, bis Augment die Ware zurückerhalten hat oder bis der Kunde einen Nachweis über die Rücksendung erbracht hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Hat der Kunde ausdrücklich verlangt, dass mit einer Dienstleistung schon während der Rücktrittsfrist begonnen wird, und verliert der Kunde dadurch sein Rücktrittsrecht oder entsteht eine anteilige Zahlungspflicht, gelten die gesetzlichen Bestimmungen des österreichischen Fernabsatzrechts.

9. Garantie, Gewährleistung und Mängelhaftung

Für das Gerät gilt eine freiwillige Garantie von 24 Monaten, soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich angegeben wurde.

Die gesetzliche Gewährleistung des Verbrauchers wird durch eine etwaige Garantie nicht eingeschränkt.

Liegt ein Mangel vor, hat Augment nach Maßgabe des anwendbaren Rechts zunächst das Recht, Verbesserung oder Austausch vorzunehmen, soweit dies möglich und verhältnismäßig ist.

Schlägt die Verbesserung oder der Austausch fehl oder ist eine Abhilfe unzumutbar oder unverhältnismäßig, stehen dem Kunden die gesetzlichen Rechte zu.

9.1 Besondere Regelung zur Batterie

Die Batteriekapazität nimmt bei normaler Nutzung mit der Zeit ab.

Wird das Gerät normal verwendet und gemäß den Anweisungen geladen und gelagert, wird erwartet, dass die Batterie nach 24 Monaten Nutzung noch mindestens 75 % ihrer ursprünglichen Kapazität aufweist.

Eine Kapazitätsminderung oberhalb dieser Grenze gilt als normale Abnutzung und begründet für sich allein keinen Garantie- oder Gewährleistungsfall.

Augment ist nicht verpflichtet, eine Batterie kostenlos zu ersetzen, wenn:

- die Batterie entgegen den Anweisungen gelagert oder geladen wurde,
- die Batterie nicht regelmäßig geladen wurde,
- die Batterie äußerlich oder technisch durch unsachgemäße Behandlung beschädigt wurde,
- die verminderte Kapazität auf normale Alterung oder Abnutzung zurückzuführen ist.

10. Nutzung des Geräts und mobile Anwendung

Die Nutzung bestimmter Funktionen des Geräts kann die Verwendung der mobilen Anwendung von Augment oder einer sonst von Augment bestimmten Software erfordern.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass:

- er über ein kompatibles Mobilgerät verfügt,
- die Software installiert und funktionsfähig ist,
- seine Zugangsdaten sicher verwahrt werden,
- die Nutzung des Geräts im Einklang mit den Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweisen erfolgt.

Augment haftet nicht für Unterbrechungen oder Einschränkungen, die auf Endgeräte, Betriebssysteme, Netzverbindungen oder sonstige Umstände auf Seiten des Kunden zurückzuführen sind.

Augment garantiert keine jederzeit störungsfreie Verfügbarkeit der mobilen Anwendung.

Augment ist berechtigt, Software, Firmware oder App-Funktionen zu aktualisieren, zu ändern, einzuschränken oder weiterzuentwickeln, soweit dies sachlich gerechtfertigt ist.

11. Geltung und Gerätebezogenheit des Wartungsservice

Der Wartungsservice ist ein optionaler, kostenpflichtiger Zusatzservice.

Er gilt nur, wenn der Kunde ihn im Zusammenhang mit der Bestellung ausdrücklich ausgewählt hat und Augment die Bestellung bestätigt hat.

Der Wartungsservice bezieht sich ausschließlich auf das Gerät, das dem Kunden auf Grundlage dieses Vertrags geliefert wurde, oder auf ein hierfür von Augment bereitgestelltes Austauschgerät.

Der Wartungsservice ist nicht frei auf andere Geräte übertragbar.

Der Wartungsservice gilt ausschließlich in dem Land, in das das Gerät ursprünglich bestellt und geliefert wurde, sofern Augment nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes bestätigt.

12. Inhalt des Wartungsservice

Der Wartungsservice deckt bei normaler Nutzung des Geräts ab:

- technische Defekte,
- normale, im Gebrauch entstehende Funktionsstörungen,
- Verschleißteile wie insbesondere Reifen, Bremsbeläge und Batterie,
- einen (1) Schadensfall je rollierendem 12-Monats-Zeitraum.

Ein **Schadensfall** ist ein plötzliches und unvorhersehbares äußeres Ereignis, das die Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigt.

Hierzu zählen beispielsweise:

- Sturz,

- Zusammenstoß,
- Herunterfallen des Geräts,
- sonstige vergleichbare, plötzlich eintretende äußere Ereignisse.

Nicht als entschädigungsfähiger Schadensfall gelten insbesondere:

- vorsätzlich verursachte Schäden,
- Schäden infolge grober Fahrlässigkeit,
- Schäden infolge Missbrauchs,
- Schäden infolge Nutzung entgegen der Bedienungsanleitung,
- rein optische Beeinträchtigungen ohne funktionelle Auswirkung.

Als rein optische Beeinträchtigungen gelten insbesondere Kratzer, Schrammen, Dellen oder sonstige rein visuelle Schäden an Kunststoffteilen, Verkleidungsteilen oder vergleichbaren Oberflächen, sofern dadurch die sichere oder bestimmungsgemäße Nutzung des Geräts nicht beeinträchtigt wird.

In solchen Fällen kann Augment dem Kunden anstelle eines Austauschs erforderliche Ersatzteile zur Selbstmontage gemäß den Anweisungen von Augment zur Verfügung stellen.

Augment hat das Recht, nach billigem Ermessen zu beurteilen, ob ein rein optischer Schaden oder ein funktioneller Defekt vorliegt.

13. Prozess im Defekt- oder Schadensfall

Der Kunde ist verpflichtet, Augment einen Defekt, Schaden oder sonstigen servicebezogenen Vorfall unverzüglich nach dessen Entdeckung mitzuteilen.

Die Meldung hat gemäß den jeweils von Augment mitgeteilten Supportkanälen zu erfolgen, etwa per Live-Chat, E-Mail, Kundenportal oder auf sonstigem von Augment freigegebenem Weg.

Der Kunde muss Augment in angemessenem Umfang Informationen zur Verfügung stellen, die für die Prüfung des Falls erforderlich sind, insbesondere:

- Beschreibung des Fehlers oder Schadens,
- Zeitpunkt und Umstände des Vorfalls,
- Fotos oder Videos, sofern angefordert,
- Seriennummer oder sonstige Identifikationsdaten des Geräts,
- weitere zur Sachverhaltsaufklärung notwendige Informationen.

Nach Prüfung des Sachverhalts entscheidet Augment, ob der Fall durch

- Sofortaustausch,
- Reparatur,
- Zusendung von Ersatzteilen,
- sonstige geeignete Serviceleistung

bearbeitet wird.

Der Kunde hat keinen Anspruch darauf, dass eine von ihm gewünschte Art der Abwicklung gewählt wird, sofern Augment eine andere sachlich angemessene und vertraglich zulässige Lösung anbietet.

14. Sofortaustauschservice

Wenn Augment sich für einen Sofortaustausch entscheidet, liefert Augment dem Kunden typischerweise innerhalb von 1 bis 3 Werktagen ein Austauschgerät, sofern keine außergewöhnlichen Umstände entgegenstehen.

Das Austauschgerät kann ein generalüberholtes, gebrauchtes oder technisch geprüftes Gerät sein.

Das Austauschgerät muss nicht neu sein. Es kann übliche Gebrauchsspuren aufweisen, muss jedoch funktionstüchtig und für den vertragsgemäßen Gebrauch geeignet sein.

Mit Lieferung des Austauschgeräts erlischt der Anspruch des Kunden auf Rückerhalt des ursprünglich eingesandten Geräts, sofern Augment nicht ausdrücklich etwas anderes mitteilt.

14.1 Zustand des zurückgesandten Geräts beim Sofortaustausch

Damit der Sofortaustausch durchgeführt werden kann, muss sich das zurückzusendende Gerät in einem Zustand befinden, der dem vertragsgemäßen Gebrauch entspricht.

Das Gerät darf insbesondere nicht versehen sein mit:

- dauerhaften Aufklebern oder Folierungen,
- Lackierungen,
- strukturellen Veränderungen,
- nicht von Augment genehmigten Umbauten,
- sonstigen Veränderungen, die eine Wiederaufbereitung erschweren oder verhindern.

Normale Abnutzung ist zulässig.

Sind am Gerät Aufkleber, Folierungen, Lackierungen oder vergleichbare Veränderungen vorhanden, ist Augment berechtigt, dem Kunden eine Bearbeitungs- oder Wiederaufbereitungspauschale von 50 bis 100 EUR zu berechnen.

Augment ist ferner berechtigt, den Sofortaustausch abzulehnen oder zusätzliche Kosten zu berechnen, wenn das Gerät in einem Zustand zurückgesandt wird, der den vertragsgemäßen Austausch wesentlich erschwert oder unmöglich macht.

15. Rücksendung des defekten Geräts

Der Kunde ist verpflichtet, das defekte oder beschädigte Gerät spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Austauschgeräts an Augment zurückzusenden.

Die Rücksendung erfolgt nach den von Augment erteilten Anweisungen, insbesondere:

- in der von Augment bereitgestellten Verpackung oder in einer gleichwertigen, ausreichend schützenden Verpackung,
- mit dem von Augment bereitgestellten Rücksendeetikett oder entsprechend den Rücksendeanweisungen von Augment.

Wenn der Kunde die Rücksendeanweisungen befolgt, trägt Augment die Kosten der Rücksendung.

Hält sich der Kunde nicht an die Anweisungen oder verursacht er vermeidbare Zusatzkosten, ist Augment berechtigt, diese Kosten dem Kunden in Rechnung zu stellen.

Sendet der Kunde das defekte Gerät nicht rechtzeitig zurück, ist Augment berechtigt,

- eine Verzugsgebühr von 12,50 EUR für jede angefangene Woche der Verspätung zu berechnen,
- und, wenn das Gerät trotz Mahnung nicht zurückgesandt wird, zusätzlich den Wert des Geräts oder den verbleibenden Schaden geltend zu machen, soweit gesetzlich zulässig.

16. Selbstreparatur

Anstelle eines Sofortaustauschs oder einer Einsendung kann Augment dem Kunden eine Selbstreparatur anbieten.

In diesem Fall liefert Augment die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile nach eigenem Ermessen.

Wenn der Kunde dasselbe Gerät behalten möchte, kann Augment die Selbstreparatur als bevorzugte Abwicklungsform empfehlen.

Der Kunde ist in diesem Fall selbst für den ordnungsgemäßen Einbau der Ersatzteile verantwortlich.

Augment haftet nicht für Fehler, Schäden oder Folgeschäden, die dadurch entstehen, dass der Kunde oder ein von ihm beauftragter Dritter Ersatzteile falsch einbaut oder Reparaturen unsachgemäß durchführt, es sei denn, Augment hat den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

17. Einschränkungen des Wartungsservice

Der Wartungsservice gilt nicht für gewerbliche Nutzung.

Als gewerbliche Nutzung gilt insbesondere die Nutzung zur Einkommenserzielung, zum Beispiel in:

- Essenslieferdiensten,
- Kurier- und Zustelldiensten,
- gewerblicher Vermietung,
- sonstigen beruflichen oder geschäftlichen Einsätzen.

Der Wartungsservice deckt ferner nicht:

- missbräuchliche oder zweckwidrige Nutzung,
- Nutzung entgegen Bedienungsanleitungen oder Sicherheitshinweisen,
- vorsätzliche Beschädigung,
- Schäden infolge grober Fahrlässigkeit,
- Schäden aufgrund nicht genehmigter Umbauten oder technischer Veränderungen,
- Schäden, die ausschließlich kosmetischer Natur sind und die Nutzbarkeit nicht beeinträchtigen,
- Schäden an Zusatzprodukten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

18. Geltung des Diebstahlschutzes

Der Diebstahlschutz ist ein optionaler, kostenpflichtiger Zusatzservice.

Er gilt nur, wenn der Kunde ihn im Bestellprozess ausdrücklich gewählt hat und Augment die Bestellung bestätigt hat.

Der Diebstahlschutz gilt ausschließlich für das Gerät, das aufgrund dieses Vertrags geliefert wurde, oder für ein an dessen Stelle von Augment bereitgestelltes Austauschgerät.

Der Diebstahlschutz gilt nur in dem Land, in das das Gerät ursprünglich bestellt und geliefert wurde, sofern Augment nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes bestätigt.

19. Aufbewahrung und Sicherung des Geräts

Das Gerät ist sorgfältig aufzubewahren.

Wird das Gerät in einem geteilten, gemeinschaftlichen oder öffentlichen Bereich aufbewahrt, muss der Kunde besondere Sicherungsvorkehrungen treffen.

Ein geteilter oder gemeinschaftlicher Bereich ist jeder Bereich, zu dem mehrere Personen Zugang haben, etwa:

- Fahrradraum eines Wohngebäudes,
- gemeinsamer Lagerraum,
- Kellerabteil in gemeinschaftlich genutzten Räumen,
- Hof, Garage oder sonstiger Bereich mit Zugang für mehrere Personen,
- öffentlicher Raum.

In einem geteilten oder öffentlichen Bereich muss das Gerät stets

- über die App oder eine entsprechende Softwarefunktion gesperrt sein, soweit verfügbar,
- und zusätzlich mit einem physischen Schloss an einer festen, unbeweglichen Struktur gesichert werden.

Die bloße Aufbewahrung des Geräts in einem gemeinsamen oder öffentlichen Bereich ohne physische Sicherung an einer festen Struktur erfüllt die Anforderungen des Diebstahlschutzes nicht.

Der Kunde trägt die Beweislast dafür, dass die Sicherungsanforderungen eingehalten wurden, soweit dies gesetzlich zulässig ist und der Anspruch aus dem Diebstahlschutz geltend gemacht wird.

20. Verhalten im Diebstahlsfall

Im Falle eines Diebstahls ist der Kunde verpflichtet,

- den Diebstahl unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Werktagen, bei der Polizei anzuzeigen,
- Augment den Diebstahl unverzüglich zu melden,
- Augment eine Kopie oder einen sonstigen Nachweis der polizeilichen Anzeige zu übermitteln,
- alle von Augment zur Bearbeitung des Falls angeforderten Informationen wahrheitsgemäß und vollständig bereitzustellen.

Augment ist berechtigt, die Bearbeitung oder Ersatzleistung auszusetzen, bis die notwendigen Unterlagen und Informationen vollständig vorliegen.

21. Ersatzleistung im Rahmen des Diebstahlschutzes

Liegen die Voraussetzungen des Diebstahlschutzes vor, liefert Augment dem Kunden ein entsprechendes Ersatzgerät.

Das Ersatzgerät kann ein generalüberholtes, gebrauchtes, geprüftes oder vergleichbares Gerät sein.

Ein Anspruch auf Lieferung eines fabrikneuen Geräts besteht nicht.

Augment ist berechtigt, ein technisch und wirtschaftlich gleichwertiges Gerät zu liefern, sofern das ursprüngliche Modell nicht verfügbar ist.

22. Selbstbehalt beim Diebstahlschutz

Im Diebstahlsfall trägt der Kunde folgenden Selbstbehalt:

- **100 EUR** bei Diebstahl eines Geräts ohne Batterie,
- **150 EUR** bei Diebstahl eines Geräts mit Batterie,
- **125 EUR** bei Diebstahl nur der Batterie.

Augment ist berechtigt, die Ersatzleistung vom Ausgleich des vereinbarten Selbstbehalts abhängig zu machen.

23. Ausschlüsse des Diebstahlschutzes

Ein Anspruch auf Ersatz im Rahmen des Diebstahlschutzes besteht insbesondere nicht, wenn:

- die vertraglichen Sicherungsanforderungen nicht eingehalten wurden,
- das Gerät einem Nutzer überlassen wurde, der nicht zum selben Haushalt wie der Kunde gehört,
- das Gerät gewerblich oder beruflich genutzt wurde,
- die polizeiliche Anzeige nicht fristgerecht erstattet oder nicht vorgelegt wurde,
- der Kunde unrichtige oder unvollständige Angaben zum Vorfall macht,
- der Verlust nicht auf einen Diebstahl, sondern auf sonstiges Abhandenkommen, Vergessenlassen oder ähnliche Umstände zurückzuführen ist, sofern nicht ausdrücklich anders geregelt,
- der Vorfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.

24. Zahlungsverzug

Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen.

Augment ist berechtigt, dem Kunden angemessene und gesetzlich zulässige Mahn- und Inkassokosten in Rechnung zu stellen.

Bleibt der Kunde trotz Mahnung mit wesentlichen Zahlungen in Verzug, ist Augment berechtigt, gesetzlich zulässige weitere Maßnahmen zur Forderungsdurchsetzung einzuleiten.

25. Haftungsbeschränkung

Augment haftet nicht für indirekte Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Datenverlust oder mittelbare Vermögensschäden, soweit eine solche Beschränkung gesetzlich zulässig ist.

Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei:

- Vorsatz,
- grober Fahrlässigkeit,
- Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit,
- zwingender gesetzlicher Haftung,
- Ansprüchen, die nach zwingendem Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden dürfen.

26. Höhere Gewalt

Augment haftet nicht für Verzögerungen, Einschränkungen oder Nichterfüllung von Leistungspflichten, soweit diese durch Ereignisse höherer Gewalt verursacht werden.

Als höhere Gewalt gelten Umstände, die außerhalb des zumutbaren Einflussbereichs von Augment liegen und bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren, etwa:

- außergewöhnliche Witterungsverhältnisse,
- Naturkatastrophen,
- Krieg, Terror, Unruhen oder behördliche Notmaßnahmen,
- Streik oder sonstige Arbeitskämpfe,
- Unterbrechung der Energieversorgung,
- Unterbrechung von Telekommunikations- oder Zahlungsdiensten,
- behördliche Anordnungen,
- Lieferausfälle bei Zulieferern infolge solcher Ereignisse.

Für die Dauer und den Umfang des Ereignisses ruhen die betroffenen Leistungspflichten, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

27. Anwendbares Recht und Streitbeilegung

Auf diesen A-Teil und auf daraus entstehende Streitigkeiten findet deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss solcher Kollisionsnormen, die zur Anwendung eines anderen Rechts führen würden, soweit dem keine zwingenden Verbraucherschutzvorschriften entgegenstehen.

Ist der Kunde Verbraucher und hat er seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, bleiben zwingende Verbraucherschutzrechte unberührt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand richten sich nach den zwingenden gesetzlichen Bestimmungen.

Soweit gesetzlich zulässig, bemühen sich die Parteien zunächst um eine einvernehmliche Lösung von Meinungsverschiedenheiten.

Augment ist nicht verpflichtet und derzeit nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, sofern das Gesetz keine Teilnahmeverpflichtung vorsieht.

Hinweis: Die frühere EU-Plattform zur Online-Streitbeilegung wurde eingestellt. Rechte des Kunden auf gerichtliche Geltendmachung oder auf Inanspruchnahme sonstiger gesetzlich vorgesehener Stellen bleiben unberührt.

28. Geistige Eigentumsrechte

Sämtliche geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf das Gerät, die Software, die mobile Anwendung sowie damit verbundene Materialien und Inhalte stehen Augment oder dessen Lizenzgebern zu.

Dem Kunden wird ausschließlich ein beschränktes, nicht ausschließliches, nicht übertragbares Nutzungsrecht eingeräumt, soweit dies für die bestimmungsgemäße Nutzung des Geräts und der zugehörigen Dienste erforderlich ist.

Der Kunde ist nicht berechtigt,

- Software zu kopieren, soweit dies nicht gesetzlich erlaubt ist,
- technische Schutzmaßnahmen zu umgehen,
- Marken, Logos oder Kennzeichnungen von Augment zu entfernen,
- Inhalte oder Materialien von Augment ohne vorherige schriftliche Zustimmung zu vervielfältigen, zu verbreiten oder wirtschaftlich zu verwerten.

Gültigkeit der Vertragsbedingungen

Diese Vertragsbedingungen des A-Teils gelten in Österreich ab 21.04.2026 bis auf Weiteres.

B-TEIL: SERVICE- / MIETVERTRAG

Vertragspartner und Zweck des Vertrags

Diese Bedingungen gelten für den von Augment einer natürlichen Person angebotenen E-Scooter-Service. Ein Vertrag kann nur von einer volljährigen natürlichen Person abgeschlossen werden, die nicht unter gesetzlicher Vertretung steht, soweit dies dem Vertragsabschluss entgegensteht.

Der Service ist für die Nutzung innerhalb eines einzelnen Haushalts bestimmt.

Der Service darf nicht für geschäftliche Zwecke, zur Einkommenserzielung oder für sonstige gewerbliche Nutzung verwendet werden.

Zweck dieses Vertrags ist es, die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf den Service und den in den Service eingeschlossenen E-Scooter festzulegen.

Dieser B-Teil regelt insbesondere:

- Bedingungen für den Vertragsbeginn,
- Bedingungen für Nutzung und Vertragslaufzeit,
- Bedingungen für Kündigung und Vertragsende,
- Bedingungen für Servicegebühren und Kontaktdaten,
- sonstige Rechte und Pflichten der Parteien.

Bedingungen für den Vertragsbeginn

1. Vertragsbeginn

Der Vertrag wird elektronisch abgeschlossen.

Der Vertrag beginnt, wenn Augment die Bestellung des Kunden annimmt oder bestätigt.

Der Kunde kann den Vertrag nach Maßgabe der jeweils von Augment zur Verfügung gestellten technischen Möglichkeiten in elektronischer Form abrufen oder speichern.

2. Bonitätsprüfung

Augment ist berechtigt, vor Annahme des Vertrags die Bonität des Kunden zu prüfen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Die Annahme des Vertrags kann insbesondere dann abgelehnt werden, wenn die Bonitätsprüfung nicht zufriedenstellend ausfällt oder sonstige sachliche Gründe vorliegen.

3. Zu Vertragsbeginn geliefertes Gerät

Zu Beginn der Mindestvertragslaufzeit liefert Augment dem Kunden einen neuen, unbenutzten oder im Einzelfall ausdrücklich als entsprechend bezeichneten E-Scooter als Teil des Service.

Der E-Scooter bleibt während der Vertragslaufzeit Eigentum von Augment, sofern der Kunde den E-Scooter nicht auf Grundlage einer gesondert vereinbarten Kaufoption erwirbt.

Am E-Scooter dürfen keine technischen oder sonstigen Veränderungen vorgenommen werden.

Insbesondere ist es nicht gestattet,

- Logos oder Kennzeichen von Augment zu entfernen,
- den E-Scooter zu lackieren,
- Aufkleber oder Folierungen anzubringen, die sich nicht rückstandsfrei entfernen lassen,
- technische Umrüstungen vorzunehmen,
- das Gerät anderweitig dauerhaft zu verändern.

Augment ist berechtigt, dem Kunden die Kosten der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands in Rechnung zu stellen.

Normales, rückstandslos entfernbares Zubehör wie zum Beispiel eine Handyhalterung ist zulässig, sofern Anbringung und Entfernung keine Schäden verursachen. Eventuelle hierdurch verursachte Schäden oder Rückstände gehen zulasten des Kunden.

Bedingungen für die Nutzung des E-Scooters und die Vertragslaufzeit

4. Nutzung des E-Scooters

Der Kunde ist verpflichtet, den E-Scooter sorgfältig, sicher und im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften zu benutzen.

Der Kunde muss sicherstellen, dass sowohl er selbst als auch alle zulässigen Nutzer des E-Scooters mit den für die Nutzung maßgeblichen Verkehrsregeln und Sicherheitsanforderungen vertraut sind.

Der E-Scooter darf nur so verwendet werden, wie es der bestimmungsgemäßen Nutzung entspricht.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass:

- sich der E-Scooter in einem rechtlich zulässigen Zustand befindet,
- der E-Scooter nur bestimmungsgemäß genutzt wird,
- keine Nutzung unter Bedingungen erfolgt, unter denen die sichere Verwendung nicht gewährleistet ist.

Der E-Scooter ist insbesondere nicht bestimmt für:

- Rennen,
- Geländefahrten außerhalb seines vorgesehenen Einsatzbereichs,
- Stunts,
- Sprünge,
- absichtliche Blockierbremsungen,
- Fahren auf einem Rad,
- sonstige Fahrweisen mit erhöhtem Schadensrisiko.

Verwendet der Kunde den E-Scooter in einer Weise, die diesen Bedingungen oder der Bedienungsanleitung widerspricht, ist Augment berechtigt, dem Kunden die dadurch verursachten Kosten zu berechnen.

5. Vertragslaufzeit

Die Vertragslaufzeit beträgt mindestens 12, 24 oder 36 Monate ab Vertragsbeginn, entsprechend der vom Kunden gewählten Mindestvertragslaufzeit.

Während der Mindestvertragslaufzeit ist der Vertrag befristet und kann vom Kunden nicht ordentlich gekündigt werden, sofern nicht zwingendes Recht oder diese Bedingungen ausdrücklich etwas anderes vorsehen.

Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit weiter und kann von jeder Partei mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden, sofern der Vertrag nicht durch Ausübung einer Kaufoption endet oder durch ein Upgrade eine neue Mindestvertragslaufzeit beginnt.

6. Defekter E-Scooter und Serviceumfang

Jeder Defekt, Schaden oder sonstige Störfall ist Augment unverzüglich über die von Augment angegebenen Supportkanäle mitzuteilen.

Nach der Meldung ist Augment berechtigt, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob der Fall durch:

- Zusendung eines Ersatzscooters,
- Zusendung von Ersatzteilen zur Selbstreparatur,
- Reparatur,
- eine andere geeignete Maßnahme

bearbeitet wird.

Wenn Augment einen Ersatzscooter liefert, erfolgt der Versand typischerweise am nächsten Werktag nach der Entscheidung von Augment. Die Lieferzeit beträgt ab Versanddatum normalerweise 1 bis 3 Werktage.

Alternativ kann Augment dem Kunden für die Selbstreparatur die notwendigen Ersatzteile kostenlos zur Verfügung stellen.

6.1 Leistungsumfang des Service

Der Service deckt:

- alle Defekte bei normaler Nutzung,
- Verschleißteile wie Reifen, Bremsen, Motor und Batterie,
- unerwartete Schäden außerhalb des normalen Verschleißes, zum Beispiel Schäden infolge eines Zusammenstoßes oder eines Sturzes.

Die Anzahl der vom Service erfassten Schadensfälle außerhalb des normalen Verschleißes ist auf höchstens **einen (1) Schadensfall pro rollierendem 12-Monats-Zeitraum** ab Vertragsbeginn begrenzt.

Augment ist berechtigt, dem Kunden Kosten für Schäden zu berechnen, die vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden.

Augment haftet weder gegenüber dem Kunden noch gegenüber Dritten für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die aus dem E-Scooter oder dessen Nutzung entstehen, soweit eine solche Haftungsbeschränkung gesetzlich zulässig ist.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, eine angemessene private Haftpflicht-, Unfall- oder sonstige Versicherung zu unterhalten, soweit er dies für erforderlich hält.

6.2 Rein optische Schäden

Rein optische Schäden, die die sichere oder bestimmungsgemäße Nutzung des E-Scooters nicht beeinträchtigen, begründen grundsätzlich keinen Anspruch auf Ersatzscooter.

In solchen Fällen kann Augment nach eigenem Ermessen Ersatzteile liefern oder auf eine spätere Instandsetzung verweisen.

7. Rücksendung eines defekten E-Scooters

Nachdem der Kunde einen Ersatzscooter erhalten hat, ist der defekte E-Scooter gemäß den vom Kundendienst erteilten Anweisungen an Augment zurückzusenden.

Die Rücksendung ist für den Kunden kostenlos, sofern die Anweisungen von Augment befolgt werden.

Wird der defekte E-Scooter nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Ersatzscooters zurückgesendet, ist Augment berechtigt, eine Verzugsgebühr von 12,50 EUR für jede angefangene weitere Woche zu berechnen.

Bleibt die Rückgabe auch nach Aufforderung aus, ist Augment berechtigt, den Wert des E-Scooters sowie weitere gesetzlich zulässige Schäden oder Kosten geltend zu machen.

8. Batterie und Laden

Anweisungen zum Laden und Lagern der Batterie befinden sich in der Bedienungsanleitung des E-Scooters und sind vom Kunden zu befolgen.

Die Batterie ist mindestens alle 2 Monate zu laden, auch wenn das Gerät nicht aktiv benutzt wird.

Wenn die Batterie physisch beschädigt ist, ungewöhnlich heiß wird, ungewöhnliche Geräusche macht oder ausläuft, darf sie weder geladen noch weiter benutzt werden.

Fällt die maximale Kapazität der Batterie unter 70 % der Kapazität einer neuen Batterie, ersetzt Augment die Batterie kostenlos, sofern die Verminderung nicht auf unsachgemäße Lagerung, unsachgemäßes Laden, Missbrauch oder sonstige vom Kunden zu vertretende Umstände zurückzuführen ist.

9. Gestohlener E-Scooter, Vandalismus, sonstiger Verlust

Wird der E-Scooter gestohlen, geht er verloren oder wird er Ziel von Vandalismus, muss der Kunde dies innerhalb von 48 Stunden sowohl der Polizei als auch Augment melden.

Die Meldung an Augment hat über den Kundendienst oder einen von Augment angegebenen Supportkanal zu erfolgen.

Im Falle eines gestohlenen oder anderweitig dauerhaft abhandengekommenen E-Scooters berechnet Augment dem Kunden folgende Beträge:

- **250 EUR** bei Verlust ohne Batterie,
- **450 EUR** bei Verlust einschließlich Batterie.

Nach Zahlung des jeweils anwendbaren Betrags liefert Augment dem Kunden kostenlos einen Ersatzscooter.

Diebstahl, Verlust oder Vandalismus beenden diesen Vertrag nicht automatisch.

Augment ist berechtigt, die Lieferung eines Ersatzscooters von der Vorlage der angeforderten Unterlagen und von der Zahlung des anwendbaren Betrags abhängig zu machen.

10. Verkehrsunfälle

Verkehrsunfälle, an denen Dritte beteiligt sind, müssen vom Kunden unverzüglich und spätestens innerhalb von 48 Stunden sowohl der Polizei als auch Augment gemeldet werden.

Der Kunde ist verpflichtet, Augment alle zur Schadensbearbeitung erforderlichen Informationen und Unterlagen zu übermitteln.

Soweit eine gesetzlich vorgeschriebene oder von Augment abgeschlossene Haftpflichtversicherung für bestimmte Verkehrsvorfälle besteht, erfolgt die Bearbeitung nach den anwendbaren gesetzlichen und versicherungsrechtlichen Bestimmungen.

11. Upgrade auf ein neues Gerät

Der aktuell genutzte E-Scooter kann nach 12 Monaten ab Vertragsbeginn gegen Zahlung von **125 EUR** auf ein neues Gerät aktualisiert werden.

Nach 18 Monaten ab Vertragsbeginn kann ein Upgrade, sofern von Augment angeboten, kostenlos erfolgen.

Ein Upgrade auf ein neues Gerät löst eine neue Mindestvertragslaufzeit von 12, 24 oder 36 Monaten aus, entsprechend dem vom Kunden im Zusammenhang mit dem Upgrade gewählten Modell.

Nach Erhalt des neuen Geräts ist der bisherige E-Scooter gemäß den Anweisungen des Kundendienstes an Augment zurückzusenden.

Wird das bisherige Gerät nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des neuen Geräts zurückgesendet, ist Augment berechtigt, eine Verzugsgebühr von 12,50 EUR für jede angefangene weitere Woche zu berechnen.

Bedingungen für die Beendigung des Vertrags

12. Ordentliche Kündigung durch den Kunden

Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag zum Ende der Mindestvertragslaufzeit zu kündigen, indem er Augment vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit eine Kündigung übermittelt.

Die Kündigung kann über die von Augment jeweils akzeptierten Kommunikationskanäle erfolgen, etwa per E-Mail, Live-Chat oder Kundenportal.

13. Ordentliche Kündigung durch Augment

Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit ist Augment berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von 30 Tagen ordentlich zu kündigen.

14. Außerordentliche Kündigung und Sperre

Augment ist berechtigt, den Service ganz oder teilweise zu sperren oder den Vertrag aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Ein wichtiger Grund kann insbesondere vorliegen, wenn:

- fällige Servicegebühren trotz Mahnung nicht bezahlt werden,
- der Kunde andere wesentliche Vertragspflichten trotz Aufforderung verletzt,
- Missbrauch, Betrug oder unberechtigte Nutzung vorliegt,
- der E-Scooter unrechtmäßig im Besitz Dritter ist,
- berechtigte Gründe für die Annahme bestehen, dass der Kunde seine wesentlichen Vertragspflichten künftig nicht erfüllen wird.

Im Fall der Sperre kann Augment die Nutzung des E-Scooters insbesondere durch technische Maßnahmen einschränken, etwa durch Geschwindigkeitsbegrenzung, Funktionsbeschränkung oder Einschränkung des Nutzungsbereichs, soweit dies technisch möglich und rechtlich zulässig ist.

Augment wird den Service nicht allein wegen Zahlungsverzugs sperren oder kündigen, wenn der Kunde nachweist, dass der Verzug auf eine unerwartete Krankheit oder einen vergleichbaren, vom Kunden nicht zu vertretenden Umstand zurückzuführen ist, und die ausstehende Zahlung innerhalb eines Monats nach Mahnung erfolgt oder ein berechtigter Einwand gegen die Forderung erhoben wurde und der unbestrittene Teil fristgerecht bezahlt wurde.

15. Kaufoption

Hat der Kunde im Zusammenhang mit dem Vertrag eine Kaufoption als Zusatzservice gewählt, kann der Kunde den E-Scooter nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit zu folgenden Bedingungen erwerben:

- Zusatzentgelt für die Kaufoption: **4,95 EUR pro Monat**,
- Ausübung der Kaufoption nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit,
- Kaufpreis bei Ausübung: **1 EUR**.

Mit vollständiger Zahlung des Kaufpreises geht das Eigentum am E-Scooter auf den Kunden über und der Servicevertrag endet automatisch, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

Die Kaufoption besteht nur, wenn sie vom Kunden ausdrücklich gewählt und von Augment bestätigt wurde.

16. Rückgabe des E-Scooters bei Vertragsende

Wenn der Kunde keine Kaufoption gewählt hat oder die Kaufoption nicht ausübt, muss der E-Scooter bei Vertragsende gemäß den vom Kundendienst erteilten Anweisungen an Augment zurückgegeben werden.

Der E-Scooter ist in einem dem Alter und der vertragsgemäßen Nutzung entsprechenden Zustand zurückzugeben. Normale Abnutzung ist zulässig.

Der Kunde haftet für Schäden, fehlende Teile, unzulässige Veränderungen oder sonstige Verschlechterungen, die über normale Abnutzung hinausgehen, soweit diese vom Kunden zu vertreten sind.

Gibt der Kunde den E-Scooter nicht zurück, ist Augment berechtigt, gesetzlich zulässige Maßnahmen zur Rückholung und Schadensgeltendmachung einzuleiten.

17. Rücktrittsrecht im Fernabsatz

Ist der Kunde Verbraucher und wurde der Vertrag im Fernabsatz abgeschlossen, steht ihm das gesetzliche Rücktrittsrecht von 14 Tagen zu, soweit kein gesetzlicher Ausnahmefall vorliegt.

Der Rücktritt ist gegenüber Augment eindeutig zu erklären.

Der Kunde darf die Verpackung des E-Scooters öffnen und den Inhalt prüfen, soweit dies zur Feststellung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise erforderlich ist.

Nach einem wirksamen Rücktritt ist der E-Scooter innerhalb der von Augment mitgeteilten und gesetzlich zulässigen Frist gemäß den Rücksendeanweisungen zurückzusenden.

Wurde der E-Scooter während der Rücktrittsfrist über die notwendige Prüfung hinaus benutzt und tritt der Kunde wirksam vom Vertrag zurück, ist Augment berechtigt, einen gesetzlich zulässigen Wertersatz für die eingetretene Wertminderung zu verlangen.

Ist der zurückgesandte E-Scooter wegen der Art und Weise der Nutzung oder Beschädigung wirtschaftlich unverkäuflich oder wesentlich entwertet, ist Augment berechtigt, den gesetzlich zulässigen vollständigen Wertersatz geltend zu machen.

Hat der Kunde ausdrücklich verlangt, dass mit der Dienstleistung während der Rücktrittsfrist begonnen wird, gelten die gesetzlichen Regeln über anteilige Vergütung und allfälligen Verlust des Rücktrittsrechts.

Bedingungen für Servicegebühren und Kontaktinformationen

18. Servicegebühren

Die Servicegebühren nach diesem Vertrag werden im Voraus entsprechend dem gewählten Zahlungsintervall eingezogen, insbesondere monatlich, vierteljährlich oder in sonstigen von Augment angebotenen Intervallen.

Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass auf der verwendeten Zahlungskarte oder dem angegebenen Bankkonto ausreichende Deckung vorhanden ist.

Das Fälligkeitsdatum richtet sich grundsätzlich nach dem Datum der Bestellung oder dem von Augment mitgeteilten Abrechnungsdatum.

Da Kalendermonate unterschiedlich lang sind, kann das konkrete Fälligkeitsdatum einzelner Abbuchungen um einige Tage variieren.

Der Kunde kann eine Änderung des Fälligkeitsdatums nur verlangen, wenn Augment einer solchen Änderung ausdrücklich zustimmt.

Bei Zahlungsverzug ist Augment berechtigt, gesetzliche Verzugszinsen sowie angemessene und gesetzlich zulässige Mahn- und Inkassokosten zu berechnen.

Soweit Forderungen aus diesem Vertrag an einen Finanzierungs- oder Sicherungsnehmer abgetreten oder verpfändet wurden, dürfen Änderungen an Zahlungsanweisungen nur von der hierzu berechtigten Stelle vorgenommen werden.

19. Aktualisierung der Zahlungsdaten

Ändern sich die Daten der vom Kunden verwendeten Zahlungskarte oder des Bankkontos, hat der Kunde diese Daten rechtzeitig vor der nächsten Fälligkeit über die von Augment bereitgestellten Selbstbedienungs- oder Supportkanäle zu aktualisieren.

Von Augment eingesetzte Zahlungsdienstleister speichern notwendige Zahlungsdaten in eigener Verantwortung und gemäß den jeweils geltenden Sicherheits- und Datenschutzstandards.

20. Aktualisierung der Kontaktdaten

Der Kunde ist verpflichtet, Augment jederzeit aktuelle Kontaktinformationen zur Verfügung zu stellen.

Augment ist berechtigt, vertragsbezogene Mitteilungen, insbesondere zu Zahlungsverzug, Serviceänderungen, Sicherheitsinformationen oder sonstigen Vertragsangelegenheiten, an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu senden.

Mitteilungen gelten als zugegangen, sobald sie an die zuletzt vom Kunden angegebene Kontaktadresse oder Telefonnummer versendet wurden, soweit gesetzlich zulässig.

Weitere Bedingungen

21. Sperrung und Einschränkung des Service

Augment ist verpflichtet, den Service oder bestimmte Funktionen auf Anfrage des Kunden oder auf Anordnung einer zuständigen Behörde zu sperren, einzuschränken oder zu deaktivieren, soweit dies technisch möglich

und rechtlich geboten ist.

Augment ist berechtigt, den Service ganz oder teilweise zu sperren oder die Nutzung des E-Scooters einzuschränken, wenn:

- der Kunde mit fälligen Gebühren in Verzug ist,
- der E-Scooter gestohlen wurde,
- der E-Scooter verloren gegangen ist,
- der E-Scooter unbefugt genutzt wird,
- der E-Scooter sich unrechtmäßig im Besitz eines Dritten befindet,
- dies zur Verhinderung von Missbrauch oder Schäden erforderlich ist,
- sonst ein wichtiger sachlicher Grund vorliegt.

Eine Einschränkung kann insbesondere erfolgen durch:

- Reduzierung der Geschwindigkeit,
- Einschränkung bestimmter Funktionen,
- Einschränkung des Einsatzgebiets,
- vollständige technische Sperrung.

22. Änderungen des Service oder der Vertragsbedingungen

Der Service, seine Inhalte, seine technischen Eigenschaften oder die anwendbaren Vertragsbedingungen können geändert werden, soweit hierfür ein sachlicher Grund besteht.

Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor bei:

- technischer Weiterentwicklung,
- Sicherheitsanforderungen,
- Änderungen gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben,
- Änderungen von Zahlungsverfahren,
- Änderungen im Leistungsmodell,
- organisatorischen Änderungen von Support- oder Serviceprozessen.

Über wesentliche Änderungen wird Augment den Kunden mit angemessener Vorankündigung informieren.

Sofern eine Änderung für den Kunden wesentlich nachteilig ist und kein zwingender gesetzlicher oder behördlicher Grund entgegensteht, hat der Kunde das Recht, den Vertrag innerhalb eines Monats nach Mitteilung der Änderung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung außerordentlich zu kündigen.

Beruht die Änderung auf einer gesetzlichen oder behördlichen Vorgabe, ist Augment berechtigt, die Änderung ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der gesetzlichen oder behördlichen Vorgabe umzusetzen.

23. Geistige Eigentumsrechte

Geistige Eigentumsrechte in Bezug auf den Service, den E-Scooter, die Software, die mobile Anwendung und sonstige von Augment bereitgestellte Unterlagen, Dokumente und Inhalte verbleiben bei Augment oder dessen Lizenzgebern.

Dem Kunden wird für die Dauer des Vertrags ein beschränktes Nutzungsrecht eingeräumt, soweit dies zur vertragsgemäßen Nutzung des Service erforderlich ist.

Bei Ende des Vertrags kann Augment verlangen, dass der Kunde bestimmte Materialien, Unterlagen, Softwarekomponenten oder sonstige zur Nutzung überlassene Inhalte zurückgibt, löscht oder vernichtet, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

24. Datenschutz, Cookies und Telematikdaten

Augment verarbeitet personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Datenschutzrecht.

Nähere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, zur Nutzung von Cookies und zu etwaigen telematikbezogenen Datenverarbeitungen ergeben sich aus der jeweils aktuellen Datenschutzerklärung von Augment.

Augment kann technische Daten des E-Scooters und anderer im Service eingesetzter Geräte erfassen, soweit dies für die Bereitstellung des Service, für Sicherheit, Fehlerdiagnose, Missbrauchsprävention, Produktentwicklung oder rechtliche Pflichten erforderlich ist.

Solche Daten können insbesondere Informationen über Standort, Bewegung, technische Zustände, Temperaturen, Ladezustände und allgemeine Nutzungsmuster des Geräts umfassen.

Soweit diese Daten personenbezogen sind, verarbeitet Augment sie nach Maßgabe des anwendbaren Datenschutzrechts.

25. Höhere Gewalt

Keine Partei haftet für die Verletzung ihrer Vertragspflichten, soweit die Erfüllung durch ein Ereignis höherer Gewalt eingeschränkt, verhindert oder verzögert wird.

Als höhere Gewalt gelten insbesondere Umstände, die bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar waren und außerhalb des zumutbaren Einflussbereichs der betroffenen Partei liegen, darunter:

- außergewöhnliche Witterungsbedingungen,
- Naturkatastrophen,
- nationale Notstände,
- Kriege, Unruhen oder Terrorereignisse,
- Arbeitskämpfe,
- Unterbrechungen der Energie- oder Telekommunikationsversorgung,
- Unterbrechungen des Zahlungsverkehrs,
- gesetzliche oder behördliche Anordnungen,
- Schäden durch Dritte,
- Lieferausfälle von Zulieferern infolge solcher Ereignisse.

Dauert ein Ereignis höherer Gewalt an, verlängern sich betroffene Fristen um einen angemessenen Zeitraum.

26. Haftungsbeschränkung

Augment haftet nicht für indirekte oder mittelbare Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn, soweit eine solche Beschränkung gesetzlich zulässig ist.

Diese Beschränkung gilt nicht für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie für sonstige zwingende gesetzliche Haftungsfälle.

27. Vertragssprache

Die maßgebliche Vertragssprache dieses Vertrags ist Deutsch.

Sollten Übersetzungen in andere Sprachen bereitgestellt werden, dient die deutsche Fassung im Zweifel als maßgebliche Fassung, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

28. Anwendbares Recht und Streitbeilegung

Auf diesen Vertrag findet österreichisches Recht Anwendung, soweit dem keine zwingenden Verbraucherschutzvorschriften entgegenstehen.

Für Verbraucher gelten die zwingenden Gerichtsstands- und Verbraucherschutzvorschriften ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes, soweit diese anwendbar sind.

Augment ist nicht verpflichtet und derzeit nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, sofern nicht eine zwingende gesetzliche Verpflichtung besteht.

Hinweis: Die frühere EU-Plattform zur Online-Streitbeilegung wurde eingestellt. Sonstige gesetzliche Rechte des Kunden bleiben unberührt.

29. Gültigkeit der Vertragsbedingungen

Diese Vertragsbedingungen des B-Teils gelten in Österreich ab 21.04.2026 bis auf Weiteres.

Definitionen

Ein im Vertrag hervorgehobener Begriff verweist auf eine nachstehende Definition:

- **Augment** – Augment Mobility Ab, Upankatu 1, 60100 Seinäjoki, Finnland, sowie mit ihr verbundene Unternehmen
- **Kunde** – die natürliche Person, die diesen Servicevertrag mit Augment abschließt und für den E-Scooter, die Servicegebühren und die Nutzung verantwortlich ist
- **E-Scooter** – der im Service enthaltene E-Scooter von Augment
- **Vertrag** – dieser Vertrag einschließlich seiner Anhänge und optionalen Zusatzleistungen
- **Service** – der von Augment auf Grundlage dieses B-Teils angebotene E-Scooter-Service
- **Servicebedingungen** – die Bedingungen dieses Vertrags
- **Servicegebühr** – die für den Service geschuldeten Nutzungsentgelte in den jeweils vereinbarten Abständen
- **Mindestvertragslaufzeit** – der Zeitraum, während dessen der Vertrag befristet gilt und nicht ordentlich kündbar ist, danach läuft er auf unbestimmte Zeit weiter, sofern er nicht beendet wird
- **Kundendienst** – der Kundenservice von Augment
- **Ersatzscooter** – ein von Augment geprüftes Ersatzgerät, das als Ersatz für das bisher genutzte Gerät geliefert wird; Ersatzscooter können Gebrauchsspuren aufweisen
- **Defekt** – ein unerwartetes Problem am E-Scooter bei normaler Nutzung, das seine Nutzung verhindert oder einschränkt

- **Schaden** – eine unerwartete Beschädigung des E-Scooters infolge äußerer Umstände oder Nutzerhandlung außerhalb des normalen Verschleißes, zum Beispiel Sturz, Kollision oder Nässeeinwirkung
- **Verschleißteile** – Teile, die sich durch normale Nutzung abnutzen, insbesondere Reifen, Bremsen, Motor und Batterie
- **Zusatzleistungen** – zusätzliche, gesondert angebotene Leistungen, die das Bestehen dieses Vertrags voraussetzen
- **Rücktrittsrecht** – das gesetzliche Recht des Verbrauchers, unter den gesetzlichen Voraussetzungen binnen 14 Tagen vom Vertrag zurückzutreten

Rücktrittsformular für Fernabsatzverträge

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und legen Sie es der Rücksendung bei oder übermitteln Sie die Angaben auf einem anderen dauerhaften Datenträger, damit Ihr Rücktritt bearbeitet werden kann.

Name:

Bei der Bestellung verwendete E-Mail-Adresse:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Telefonnummer:

Datum des Rücktritts:

Ich habe das zurückzugebende Produkt / den Vertrag abgeschlossen:

☐ online
☐ telefonisch
☐ auf sonstigem Fernabsatzweg

Grund der Rückgabe / des Rücktritts (freiwillige Angabe):

☐ Das Produkt / der Service entsprach nicht meinen Erwartungen, weil

---

☐ Das Produkt / der Service entsprach nicht den Vereinbarungen, weil

---

☐ Ich habe keine Verwendung für das Produkt / den Service, weil

---

☐ Die Inbetriebnahme oder Nutzung war nicht möglich, weil

☐ Sonstiger Grund: